

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1034/2531

นายทอง อินแดง

โจทก์

นางตำ ทิวาวรรณ กับพวก

จำเลย

นางตำ ทิวาวรรณ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายอ้าย จันสมหรือแก้วสม ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 90)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 จัดสร้างถนนกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ
100 เมตร จากทางสาธารณะผ่านโฉนดที่ดินเลขที่ 1003 ตำบลต้นเปาอำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ตามรูปแผนที่เอกสารหมายเลข 4 เข้าสู่ที่ดินโจทก์ หาก
จำเลยที่ 1 ไม่สร้างให้โจทก์สร้างเอง โดยให้จำเลยที่ 1 เสียค่าใช้จ่ายให้โจทก์ 5,000
บาทให้จำเลยทั้งสองจัดการจดทะเบียนภาระจำยอมในส่วนที่เป็นถนนบนโฉนดที่ดิน
เลขที่ 1003 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ของจำเลยทั้งสองจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 85,84)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 1
ได้นำโฉนดที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางเสาร์ อุปันโน จำนวน 1 ฉบับ มาวางเป็น

ประกัน และนางเสาร์ อุบันโน ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 63,74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ